



PUTUSAN
Nomor 1344 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H.S. ZAINAL HUSAIN ALAYDRUS, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alaudin, Nomor 48, RT 004, Kelurahan Mekar Sari, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gesta Padang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Gesta Padang, S.H. & *Partners*, berkantor di Jalan Indrakila, Nomor 101 A, RT 04, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk., KANTOR CABANG BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 141, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Lusiana Anjarsari, selaku *Legal Division Head*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Fatoni, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021;
Termohon Kasasi;

D a n

- 1. PT DAKSA KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Komplek Bandar Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Blok II/4, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau di Jalan Daksa Raya, RT 007, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



2. **PT NUREKA BINTANG ABADI**, berkedudukan di Komplek Bandar Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Blok L, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan atau berkedudukan di Jalan Daksa Raya, RT 007, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Jalan Manuntung, Nomor 3, RT 27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Drs. Herman Hidayat, M.Si, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang memberi kuasa pada Adrianus Liubana, S.T., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya karena telah meletakkan hak pertanggungan pada objek perkara milik Penggugat dan sampai sekarang tidak membaliknamakan objek perkara seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang berada di Jalan Daksa Raya Blok C bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 814 m² (delapan

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



ratus empat belas meter persegi) tambah 200 m² (dua ratus meter persegi) dan Blok C/menghadap jalan kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik objek perkara yaitu sebidang tanah dengan luas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) berada di Jalan Daksa Raya Blok C bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok C/menghadap jalan kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 yang kesemuanya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan atas nama Turut Tergugat I;
 5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk menyerahkan/membaliknamakan objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) tersebut yang berada di Jalan Daksa Raya Blok C bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok C/menghadap jalan kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 (sesuai gambar) yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan atas nama Turut Tergugat I menjadi nama Penggugat HS Zainal Husain Alaydrus;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah) secara kontan seketika sebagai ganti harga luas tanah milik Penggugat;
- Atau:
- Menghukum Tergugat untuk melepaskan/mengeluarkan dari hak pertanggungan atas objek perkara milik Penggugat seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) tersebut berada di Jalan Daksa Raya, Blok C, bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok



C/menghadap jalan kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 (sesuai gambar) yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan, ditambah kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

7. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menindaklanjuti dan membaliknamakan/persertifikatkan objek perkara milik Penggugat seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) tersebut yang berada di Jalan Daksa Raya, Blok C, bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok C/menghadap Jalan Kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 (sesuai gambar) yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan menjadi nama Penggugat, H.S. Zainal Husain Alaydrus;
 8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap barang-barang milik Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II senilai kerugian Penggugat;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
 11. Menyatakan Turut Tergugat III tunduk terhadap putusan perkara ini;
 12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Penggugat diskualifikasi *error in persona*;
1. Gugatan Penggugat salah alamat (*gemis aanhoedanigheid*);
 2. Penggugat tidak memiliki hak mengajukan gugatan (*legal standing*);
- B. Gugatan Penggugat *obscuur libel*/tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan keliru pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil eksepsi dan keberatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah kreditur yang beriktikad baik dalam perkara ini sekaligus pemegang hak tanggungan (HT) yang harus diutamakan kedudukan dan kepentingannya;
3. Menyatakan sah dan berharga di mata hukum semua bukti milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Konvensi sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mencabut semua pagar, kawat, atau objek benda lain apapun itu yang menjadi penanda baginya dan diletakkan olehnya pada sebagian dari keseluruhan luasan bidang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan berdasar klaim kepemilikannya yang salah, yang mana sebenarnya merupakan agunan Tergugat, yakni masing-masing pada:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang seluas 1.600 m² yang terletak pada bidang Blok 03, Kaveling Nomor 12, 12 A, 14, 32, 33, 34, 35, dan 36;
 - Bidang Blok 03 Nomor 10 dengan luas 200 m² serta pada
 - Bidang luasan 2.000 m² dan/atau pada bidang-bidang lain yang termasuk dalam bagian luasan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan yang diklaimnya berdasar klaim kepemilikannya yang salah yang diberikan hak ganti ruginya tersebut dengan tidak berdasar hukum yakni oleh Turut Tergugat I Konvesi/Tergugat II Rekonvensi yang mana diketahui pula diberikan ganti rugi berdasar perdamaian yang tidak pernah terjadi dan tidak sah demi hukum;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tidak melaksanakan aktivitas apapun dan bagaimanapun juga, pada dan terhadap:
- Bidang seluas 1.600 m² yang terletak pada bidang Blok 03, Kaveling Nomor 12, 12 A, 14, 32, 33, 34, 35, dan 36;
 - Bidang Blok 03 Nomor 10 dengan luas 200 m² serta pada
 - Bidang luasan 2.000 m² dan/atau pada bidang-bidang lain yang termasuk dalam bagian luasan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan yang diklaimnya berdasar klaim kepemilikannya yang salah yang diberikan hak ganti ruginya tersebut dengan tidak berdasar hukum yakni oleh Turut Tergugat I Konvesi/Tergugat II Rekonvensi yang mana diketahui pula diberikan ganti rugi berdasar perdamaian yang tidak pernah terjadi dan tidak sah demi hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melaksanakan pelunasan atas hutang kreditnya yang sejumlah Rp34.448.665.308,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah) berkenaan dengan telah dibuktikannya terdapat ancaman nyata yang timbul dalam perkara konvensi maupun

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan datang yang dapat timbul baik oleh pihak ketiga lain maupun dalam keadaan hukum lain;

Dan/atau

Menghukum kepada Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk segera menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran-pembayaran dan/atau hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka tercapainya penyelesaian pengurusan perpanjangan jangka waktu atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan, dan selanjutnya menginformasikan kepastian tanggal berikut serta melampirkan bukti-bukti pembayaran dalam rangka penyelesaian pembayaran tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menginformasikan penyerahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan dengan kondisi tanpa berkurangnya luasan bidang sesuai sama jumlah luasannya seperti pada saat diajukan proses perpanjangan jangka waktu pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Samarinda atau apabila berkurang luasan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan dimaksud, maka wajib dijelaskan pengurangan dimaksud secara resmi dan tertulis berikut bersamaan diserahkan atas jaminan lain pengganti yang memiliki nilai ekonomis sama atas berkurangnya luasan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan dimaksud, paling lambat hingga perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menyatakan setidak-tidaknya mengizinkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun kuasanya dalam kedudukannya selaku pemegang hak tanggungan untuk menerima informasi kepastian tanggal penyelesaian, maupun hal-hal lain baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkenaan dengan hal-hal penyelesaian fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan itu sendiri, pada kesempatan pertama apabila telah selesai berproses pembaharuan perpanjangan jangka

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



waktunya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Samarinda melalui Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;

9. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari secara sendiri-sendiri dan diperhitungkan dari hari ke hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bpp, tanggal 24 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat;
- Menyatakan demi hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya karena telah meletakkan hak pertanggung jawaban pada objek perkara seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang berada di Jalan Daksa Raya, Blok C, bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 814 m² (delapan ratus empat belas meter persegi) tambah 200 m² (dua ratus meter persegi) dan Blok C/menghadap jalan kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan;

- Menyatakan Penggugat adalah pemilik objek perkara yaitu sebidang tanah dengan luas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) berada di Jalan Daksa Raya, Blok C, bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok C/menghadap jalan kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7, yang kesemuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan, atas nama Turut Tergugat I;
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk menyerahkan/membaliknamakan objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 3.800 m² tersebut yang berada di Jalan Daksa Raya, Blok C, bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok C/menghadap Jalan Kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 (sesuai gambar) yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan atas nama Turut Tergugat I menjadi nama Penggugat HS. Zainal Husain Alaydrus;
- Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menindaklanjuti dan membaliknamakan pensertifikatan objek perkara milik Penggugat seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) tersebut yang berada di Jalan Daksa Raya, Blok C, bagian depan atau menghadap Jalan Daksa Raya dan Blok C/menghadap Jalan Kapling masing-masing Nomor 1, 3,

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan menjadi nama Penggugat, HS. Zainal Husain Alaydrus;

- Menyatakan Turut Tergugat III tunduk terhadap putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 40/PDT/2022/PT SMR, tanggal 19 April 2022, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 24 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya karena telah meletakkan hak pertanggungan pada objek perkara milik Penggugat dan sampai sekarang tidak membaliknamakan objek perkara seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang berada di Jalan Daksa Raya Blok C bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 814 m² (delapan ratus empat belas meter persegi) tambah 200 m² (dua ratus meter persegi) dan Blok C/menghadap jalan kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna



Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik objek perkara yaitu sebidang tanah dengan luas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) berada di Jalan Daksa Raya Blok C bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok C/menghadap jalan kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 yang kesemuanya dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan atas nama Turut Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk menyerahkan/membaliknamakan objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) tersebut yang berada di Jalan Daksa Raya Blok C bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok C/menghadap Jalan Kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 (sesuai gambar) yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan atas nama Turut Tergugat I menjadi nama Penggugat HS Zainal Husain Alaydrus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah) secara kontan seketika sebagai ganti harga luas tanah milik Penggugat;

Atau:

- Menghukum Tergugat untuk melepaskan/mengeluarkan dari hak pertanggungungan atas objek perkara milik Penggugat seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) tersebut berada di Jalan Daksa Raya, Blok C, bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok C/menghadap Jalan Kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 (sesuai gambar) yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan, ditambah kerugian

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



imateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

7. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menindaklanjuti dan membaliknamakan/persertifikatan objek perkara milik Penggugat seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) tersebut yang berada di Jalan Daksa Raya, Blok C, bagian depan/menghadap Jalan Daksa Raya seluas 1.014 m² (seribu empat belas meter persegi), dan Blok C/menghadap Jalan Kapling masing-masing Nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 serta Blok E Nomor 1, 3, 5, dan 7 (sesuai gambar) yang semuanya berada di Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan menjadi nama Penggugat, H.S. Zainal Husain Alaydrus;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap barang-barang milik Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II senilai kerugian Penggugat;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
11. Menyatakan Turut Tergugat III tunduk terhadap putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para/Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Agustus 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balikpapan tidak salah menerapkan hukum oleh karena ternyata Penggugat belum dapat dikatakan sebagai pemilik atas objek sengketa karena belum terjadi peralihan hak atas objek sengketa, jual belinya berupa Surat Pemesanan Kaveling (SPK) tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dimana seharusnya jual beli dilakukan di hadapan Kepala Desa/Lurah agar memenuhi unsur terang menurut hukum adat dan terhadap tanah yang telah bersertifikat harus dilakukan di hadapan PPAT sebagaimana ditentukan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan jual beli mana belum dibalik nama atas nama Penggugat;

Bahwa terbukti antara Tergugat dengan Turut Tergugat II, telah terjadi hubungan hutang piutang yang dituangkan dalam perjanjian kredit dengan jaminan dimana Tergugat sebagai kreditur dan Turut Tergugat II selaku debitur dan atas perjanjian kredit tersebut telah dijamin dengan hak tanggungan atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggan, masih terdaftar atas nama PT Daksa Kalimantan Putra/Tergugat I dan tidak ternyata ada pemecahan hak atas SHGB tersebut dan tidak pula terdapat bukti bahwa Turut Tergugat II telah memberikan informasi atau keterangan kepada Tergugat mengenai adanya hak Penggugat atas tanah di objek hak tanggungan, maka tepat *Judex Facti* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bahwa Tergugat adalah pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik yang perlu dilindungi, maka perbuatan Tergugat untuk mempertahankan hak kebendaannya berdasarkan hak tanggungan atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17107/Kelurahan Sepinggian atas nama PT Daksa Kalimantan Putra adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum, bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H.S. ZAINAL HUSAIN ALAYDRUS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H.S. ZAINAL HUSAIN ALAYDRUS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1344 K/Pdt/2023